

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN (NDA)

Non-Disclosure Agreement · Ref. GA-NDA-2026-0018

PARTES

DIVULGANTE: DATASAFE SOLUTIONS, S.L., con CIF B-11223344, con domicilio en Calle Gran Vía 50, 28013 Madrid, representada por su Directora General Dña. Elena Vidal Sanz, con DNI 66.777.888-G.

RECEPTOR: D. Javier Campos Rubio, con DNI 99.000.111-H, consultor externo de ciberseguridad, con domicilio en Avenida de América 12, 28028 Madrid.

CLÁUSULAS

PRIMERA. — Objeto y definición.

El presente acuerdo tiene por objeto proteger la Información Confidencial que DATASAFE SOLUTIONS revele al Receptor en el marco de la auditoría de seguridad del sistema interno denominado «Proyecto Escudo». Se considerará Información Confidencial toda aquella de carácter técnico, comercial o estratégico revelada por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, siempre que sea identificada como tal en el momento de la divulgación.

SEGUNDA. — Duración de la obligación de confidencialidad.

La obligación de confidencialidad tendrá una vigencia de **TRES (3) AÑOS** contados desde la fecha de firma del presente acuerdo. Transcurrido dicho plazo, la información que hubiera pasado a ser de dominio público por causas ajenas al Receptor quedará liberada de toda restricción.

TERCERA. — Penalización por incumplimiento.

En caso de incumplimiento debidamente acreditado, el Receptor indemnizará a la Divulgante por los daños y perjuicios efectivamente causados y demostrados. Adicionalmente, se establece una cláusula penal de **15.000 € (QUINCE MIL EUROS)** por cada infracción, sujeta a la moderación judicial prevista en el artículo 1154 del Código Civil cuando el incumplimiento sea parcial o de escasa entidad.

CUARTA. — Limitación de actividad competidora.

Durante la vigencia del presente acuerdo y por un período de **UN (1) AÑO** tras su finalización, el Receptor se abstendrá de prestar servicios a empresas que compitan directamente con DATASAFE SOLUTIONS en el ámbito de la ciberseguridad en España, conforme a los límites establecidos en el artículo 21.4 del Estatuto de los Trabajadores.

QUINTA. — Ley aplicable y resolución de conflictos.

El presente acuerdo se rige por la legislación española, en particular la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Cualquier controversia se someterá a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, conforme al artículo 22 LOPJ.

SEXTA. — Devolución de información.

A la terminación del contrato, el Receptor devolverá o destruirá, a elección de la Divulgante, toda la Información Confidencial en su poder, acreditando documentalmente la destrucción en el plazo de cinco días hábiles.

FIRMAS

DIVULGANTE	RECEPTOR
Dña. Elena Vidal Sanz DATASAFE SOLUTIONS, S.L. CIF: B-11223344	D. Javier Campos Rubio DNI: 99.000.111-H
Madrid, a 3 de mayo de 2026	Madrid, a 3 de mayo de 2026